

제주국제자유도시개발센터 상임감사

제도상 개선요구

제 목 : 개인정보보호법 관련 규정 미비

관계기관 : (주)제인스

내 용

1. 업무 개요

(주)제인스는 제주영어교육도시 내 국제학교(NLCS, BHA, SJA)를 운영함에 직원 관리와 각 학교별 학사 및 학생 관리 등과 관련하여 개인정보를 수집 및 이용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

(주)제인스는 개인정보보호법 제2조에 따른 개인정보처리자로서, 동법 제30조 및 제31조(개인정보의 처리 방침 수립 및 지속적 공개, 개인정보 보호 책임자 지정) 등에 따라 관련 의무사항을 이행해야 한다.

이에 따라, (주)제인스는 내부 개인정보 수집 및 이용에 관한 사항을 파악하여 개인정보보호법 등 관계법령에서 요구하는 기준에 부합하도록 내부규정을 제정하여 운영하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, 현재 (주)제인스는 법인 차원의 개인정보보호법 관련 처리 방침 등이 마련되어 있지 않고, NLCS를 제외한 BHA와 SJA만 2019년 JDC의 감사 지적에 따라 관련 지침을 제정하여 운영하고 있으며, 이 또한 개인정보보호법 관련 사항을 충족시키고 있지 않는 등 개인정보침해 예방 조치가 미비하여, 사고 발생 시 처리 및 손해배상 책임 등에 대응 할 수 없는 상황이다.

【관계부서 의견】

(주)제인스 사무국은 일부 학교별 지침 및 교육을 시행하고 있으나 감사

결과를 이견 없이 수용하고, 법인 차원의 개인정보보호법과 관련한 내부 규정을 합리적으로 제정하겠다고 하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

개인정보 침해사고 등의 발생을 예방하기 위한 관련 규정을 제정하고 각 학교별 지침을 마련하는 방식으로 개인정보보호법 관련 의무를 이행하시기 바랍니다. [개선]